

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 (해양경찰청) 변사사건 처리 규칙

◇ 제 · 개정 이유

변사사건별 구체적 유형을 변사 정의에 반영하고, 변사사건 처리의 전문성·완결성을 담보하기 위해 현장보존·현장조사·신원확인 등 필요한 사항을 담당자별로 세분화하며, 부검영장 신청을 고려해야 하는 사유를 수정하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하려는 것임

◇ 주요내용

- 가. 변사의 구체적인 유형을 추가하고, 현장실무에 적합하도록 초동경찰관의 정의를 신설(안 제2조)
- 나. 변사사건을 처리함에 있어 준수해야 할 법령과 규칙을 규정하고, 변사사건 수사지휘권자를 변사사건 책임자와 변사사건 담당 계장으로 명확히 개정(안 제3조)
- 다. 초동경찰관, 과학수사관, 검시경찰관, 변사사건 담당자의 변사 현장 점검 목록표 서식을 신설(안 제12조, 제15조, 별지 제1호서식, 별지 제1호의2 서식, 별지 제1호의3서식)
- 라. 변사자 신원확인 표준업무 처리 절차에 변사자 수배를 추가(안 제16조)
- 마. 지문 미등록 변사자 신원확인 방법 중 외국인 지문조회 의무를 삭제하고, 유족 등 관계인 조사를 추가(안 제17조)

- 바. 변사사건 담당 계장의 부검 참관, 그 결과 및 소견을 청취하도록 규정 신설(안 제20조)
- 사. 우선적으로 고려해야 하는 변사사건에 해상교통사고 관련 사망을 추가하고, 변사사건 관련 유족의 범위를 신설(안 제21조)
- 아. 변사사건 책임자는 부검 미실시 사유의 적정성 여부를 검토하고, 우선적으로 고려해야 하는 변사사건의 수사지휘 근거 신설(안 제22조)
- 자. 유족이 이의제기하여 보강수사의 필요성 등을 심의한 경우 변사사건 담당 계장이 유족에게 설명하도록 규정(안 제24조)
- 차. 입건하지 않는 결정을 유족에게 통지하는 경우 불입건 결정 통지 관련 규정을 준용하여 서면으로 통지하도록 규정(제26조)